

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 ramadan 1416 - 9 février 1996

139^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Maintien en activité dans le secteur public 291

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 96-177 du 24 janvier 1996, portant publication d'une convention sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale conclue entre la République Tunisienne et la République Hellénique..... 291

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 96-178 du 31 janvier 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises au gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la pose de la conduite Sejnane-Joumine (2ème tranche)..... 295

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un chargé de mission 312

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire 312

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un chargé de mission..... 312

Nomination d'un directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal 312

Ministère des Communications

Décret n° 96-183 du 31 janvier 1996, modifiant et complétant le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990 fixant les modalités et les conditions de la gestion des terminaux des télécommunications.....	312
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des P.T.T.....	312
Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique	312

Ministère du Transport

Maintien en activité dans le secteur public	313
---	-----

Ministère de L'Education

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	313
---	-----

Ministère de l'Industrie

Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'analyse chimique.....	313
Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'essai des produits de l'industrie textile	318
Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux outils à main.....	319
Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux produits de l'industrie textile.....	320

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-176 du 1er février 1996.

Monsieur Mohamed Maghrebi, est maintenu en activité à la Présidence de la République pour une deuxième période d'une année à compter du 1er mars 1996.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 96-177 du 24 janvier 1996, portant publication d'une convention sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale conclue entre la République Tunisienne et la République Hellénique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 95-8 du 23 janvier 1995, portant ratification de la convention sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Athènes le 6 juillet 1994, entre la République Tunisienne et la République Hellénique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Athènes le 6 juillet 1994, entre la République Tunisienne et la République Hellénique.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Convention

**entre la République Tunisienne et la République Hellénique
Sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale**

Le Président de la République Tunisienne

et

Le Président de la République Hellénique

Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et notamment de régler les rapports entre les deux pays dans le domaine de l'extradition et de l'entraide judiciaire en matière pénale sont convenus de conclure une convention et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République Tunisienne

Mr Sadok Chaâbane, ministre de la justice,

et

Le Président de la République Hellénique

Mr Georges Couvélakis, ministre de la justice,

Les plénipotentiaires après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnu en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

CHAPITRE I

L'entraide judiciaire en matière pénale

Article premier

Obligation d'entraide

Les parties contractantes s'engagent à s'accorder selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, l'entraide judiciaire dans toute affaire pénale.

Article 2

Exceptions

L'entraide judiciaire ne sera pas accordée :

a) si la demande vise des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions qui consistent uniquement dans la violation d'obligations militaires.

b) si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

Article 3

Motivation du refus

Tout refus d'entraide sera motivé.

Article 4

Exécution des demandes

1) L'Etat requis fera exécuter dans la forme prévue par sa législation les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités compétentes de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction, de communiquer des objets, des dossiers ou des documents.

2) L'Etat requis pourra transmettre seulement des copies ou photocopies, certifiées conformes, des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 5

Remise des objets

1) L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

2) Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.

Article 6

Remise d'actes de procédure et signification de décisions en matière pénale

1) L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et à la signification des décisions en matière pénale qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant, cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au

destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2) la preuve de la remise ou la signification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise ou de la signification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant.

3) si la remise ou la signification n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

Article 7

Citation des témoins et experts

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 8

Frais de voyage et de séjour

1) les frais de voyage et de séjour seront accordés au témoin ou à l'expert, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

2) la demande de remise de la citation ou la citation elle-même devra mentionner dans quelle mesure l'autorité compétente de l'Etat requérant remboursera approximativement au témoin ou à l'expert les frais de voyage et de séjour et versera le cas échéant les indemnités.

Les autorités consulaires de l'Etat requérant doivent avancer au témoin ou à l'expert, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage et de séjour.

Article 9

Comparution de témoins détenus

1) toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 10 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfert pourra être refusé :

- a) si la personne détenue n'y consent pas,
- b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis,
- c) si son transfert est susceptible de promonger sa détention ou,
- d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfert sur le territoire de l'Etat requérant.

2) la personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

Article 10

Immunité

1) aucun témoin ni expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2) aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3) l'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.

Article 11

Communication d'extraits du casier judiciaire

1) les renseignements provenant du casier judiciaire, demandés dans une affaire pénale, seront communiqués dans la même mesure que s'ils étaient demandés par une autorité judiciaire de l'Etat requis.

2) les demandes émanant d'un tribunal civil ou d'une autorité administrative seront motivées. Il y sera donné suite dans la mesure des dispositions légales ou réglementaires internes de l'Etat requis.

Article 12

Forme de la demande d'entraide judiciaire

1) la demande d'entraide devra contenir les indications suivantes :

- a) l'autorité dont émane la demande,
- b) l'objet et le motif de la demande,
- c) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause,
- d) le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.

2) en outre, les demandes d'entraide mentionneront, le cas échéant, l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.

3) la demande de perquisition ou de saisie devra être accompagnée par un mandat du juge compétent de l'Etat requérant.

Article 13

Voie à suivre

La demande d'entraide et les pièces relatives à son exécution seront transmises par la voie diplomatique.

Article 14

Dénunciation des faits punissables

- 1) toute dénonciation sera transmise par la voie diplomatique
- 2) si les faits motivant la dénonciation sont considérés par les autorités judiciaires de l'Etat requis comme une contravention, la poursuite est aussi permise
- 3) aux fins de poursuite d'une infraction routière, le droit de l'Etat requis sera applicable, étant entendu que les seules règles de circulation prises en considération seront celles en vigueur au lieu de l'infraction.

Article 15

Echanges d'avis de condamnation et des décisions de justice

Chacune des parties contractantes donnera à la partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les nationaux de cette partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les ministères de la justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an.

Sur demande expresse, il sera envoyé, par la même voie, une copie de la décision intervenue.

CHAPITRE II

L'extradition

Article 16

Obligation d'extrader

Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de l'Etat requérant.

Article 17

Faits donnant lieu à extradition

1) donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de l'Etat requérant, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.

2) si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de l'Etat requérant et de l'Etat requis, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.

Article 18

Etendue de la règle de la double incrimination

1) lorsqu'il s'agit de déterminer si le fait ou l'omission est une infraction à la législation de chacune des parties, il n'est pas tenu compte :

a) du fait que les législations des parties rangent ou non les actes ou omissions constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction par le même nom.

b) du fait que les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des parties, étant entendu que seule la totalité des actes ou omissions sera prise en considération.

2) lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à une loi relative aux taxes et impôts, aux droits de douane, au contrôle des changes ou à d'autres aspects de la fiscalité, elle ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat requis n'impose pas le même type de taxe ou de droit.

Article 19

Infractions politiques

1) l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

2) pour l'application de la présente convention, l'attentat à la vie d'un chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du gouvernement de l'une des parties contractantes ne sera pas considéré comme infraction politique.

Article 20

1) ne seront pas, non plus, considérés comme infractions politiques ou comme infractions connexes à de telles infractions, ou comme infractions inspirées par des mobiles politiques, les faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature

est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public. Il en est ainsi notamment :

- des infractions prévues par la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à la Haye le 16 décembre 1970,

- des infractions prévues par la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

- des infractions prévues par la convention internationale sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973,

- des infractions prévues par la convention internationale contre la prise d'otage, du 17 décembre 1979.

2) les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également aux autres conventions internationales du même type auxquelles les deux Etats sont ou seront parties, ainsi qu'à celles du même genre qui seraient conclues dans l'avenir et auxquelles les deux Etats seraient parties.

Article 21

Aux fins d'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les Etats contractants tiennent compte de la gravité des infractions visées à l'article 20 de la présente convention pour décider, le cas échéant, de l'exclusion de l'individu réclamé, du bénéfice du droit d'asile.

Article 22

Infractions militaires

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires, et ne constitue pas une infraction de droit commun.

Article 23

Extradition des nationaux

1) les parties contractantes n'extraderont pas les personnes dont l'extradition est interdite par leurs droits internes respectifs

2) Si l'Etat requis n'extrade pas une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, il devra, sans exception ni retard injustifié, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie diplomatique. L'Etat requérant sera informé de la suite qui y aura été donnée.

Article 24

Non bis in idem, prescription et amnistie

L'extradition ne sera pas accordée :

a) si l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de l'Etat requis ou d'un Etat tiers pour le ou les faits, à raison desquels l'extradition est demandée,

b) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis,

c) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat, lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire par une personne qui lui est étrangère.

Article 25

Lieu de perpétration et poursuites en cours pour les mêmes faits

L'extradition pourra être refusée :

- a) si l'infraction a été commise sur le territoire de l'Etat requis,
- b) si l'individu réclamé fait l'objet de poursuites de la part de l'Etat requis pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

Article 26

Requête et pièces à l'appui

1) la demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. La correspondance ultérieure entre les deux Etats se fera également par cette voie.

2) il sera produit à l'appui de la requête.

a) l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivrée dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant,

b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée.

Le Temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible,

c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis au possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Article 27

Complément d'informations

Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la présente convention, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 28

Règle de la spécialité

1) l'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 26 et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente convention,

b) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les quarante cinq jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

2) toutefois, l'Etat requérant pourra prendre les mesures nécessaires en vue, d'une part, d'une expulsion éventuelle du territoire, d'autre part, d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3) lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.

Article 29

Réextradition à un Etat tiers

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa (b) de l'article 28, le consentement de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. L'Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 26.

Article 30

Arrestation provisoire

1) en cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché, les autorités compétentes de l'Etat requis statueront sur cette demande conformément à la loi de cet Etat.

2) la demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'article 26 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition, elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.

3) la demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par l'Etat requis. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

4) l'arrestation provisoire pourra prendre fin, si dans le délai de vingt jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 26. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.

5) la mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 31

Concours de requêtes

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Article 32

Remise de l'extradé

1) l'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l'extradition.

2) tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3) en cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4) sous réserve du cas prévu au dernier paragraphe du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours, l'Etat requis pourra refuser de l'extrader pour le même fait.

5) dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extraditer, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.

Article 33

Remise ajournée ou conditionnelle

1) l'Etat requis pourra ajourner la remise de l'individu poursuivi ou condamné pour une autre infraction que celle motivant la demande d'extradition jusqu'à ce que la poursuite soit terminée ou qu'il ait purgé sa peine.

2) si la remise est ajournée, l'Etat requis pourra remettre temporairement l'individu à extraditer à l'Etat requérant en vue de certains actes de procédure. Après l'accomplissement de la poursuite pénale, l'Etat requérant rendra l'individu à l'Etat requis.

Article 34

Remise des pièces à conviction

1) à la demande de l'Etat requérant, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront saisis et remis à cet Etat.

2) cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

3) sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis.

4) l'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.

Article 35

Transit

Le transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie diplomatique compte tenu des conditions requises pour l'extradition.

Article 36

Transport par la voie aérienne

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :

a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 alinéa (a) de l'article 26. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 30 et l'Etat requérant adressera une demande régulière d'extradition,

b) lorsqu'un atterrissage sera prévu l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions de l'article 26.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 37

Traduction

Les demandes et les autres documents seront accompagnées d'une traduction en langue française.

Article 38

Légalisation

Les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

Article 39

Frais

Les parties contractantes renonceront au remboursement des frais occasionnés, sur leurs territoires respectifs, par l'extradition ou par l'entraide conformément aux dispositions de la présente convention. Les frais de transit ou d'expertise seront à la charge de l'Etat requérant.

Article 40

Ratification, entrée en vigueur et dénonciation

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Tunis. Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.

Elle pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été notifiée à l'autre Etat.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Athènes, le six juillet mille neuf cent quatre vingt quatorze, en six originaux, dont deux en langue arabe, deux en langue grecque et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi. En cas de divergence entre le texte arabe et texte grec, la référence se fera au texte français.

Pour la République Tunisienne

Le Ministre de la Justice

Sadok Chaâbane

Pour la République Hellénique

Le ministre de la Justice

Georges Couvélakis

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 96-178 du 31 janvier 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises au gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la pose de la conduite Sejnane-Joumine (2ème tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier . - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre, sises au gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la pose de la conduite Sejnane-Joumine (2ème tranche), entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret, et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	22	145935	Teskraya Mateur	Terrain Agricole	321 h 78 a 40 ca	82 a 20 ca	1-Abdessatar ben ElCheikh Mohamed El Bahri 2-Salha bent Mohamed El Messakni 3-Bakhta 4-Salha dite Kmar 5-Mohamed Mohsen: les trois derniers, enfants de Mohamed ben Hadj Hamouda Labbane 6-Mahjouba bent Rezig 7-Youssef 8-Dhaouadi 9-Oum ElKhir 10-Hajiba, les quatres derniers enfants d'El Hadj Salah ben Khelifa Boumnijel 11-Henia bent Sassi ben Mohamed 12-Mohamed ben Mosbah El Ghariani 13-Kadfour ben Mohamed ben Hmida 14-Chaïda bent Sassi 15-Kilani 16-Bouhamma 17-Aïcha 18-Douja 19-Jamila, les cinq derniers enfants de Saïd ben Kaddour ben Mohamed ben Hamida 20-Hamouda ben Ounaïs ben Kaddour ben Mohamed ben Hmida 21-El Ferjani 22-Manoubia les deux derniers, enfants de Ali ben Mohamed El Ghariani 23-Abdelkader 24-Houcine 25-Rejeb 26-Khira : les quatres derniers, enfants de Mansour ben Hadj Ali Boumnijel 27-Hadj Nasr ben Hadj Boumnijel 28-Ali 29-Khadr : les deux derniers, fils de Souilah ben Mohammed 30- Abdallah ben Sadok ben Souilah ben Mohamed 31-Amor 32- Brahim les deux derniers fils de Saidane ben Souilah ben Mohamed 33-Henia bent El Hadj Ali Boumnijel 34-Aïda bent El Bahri 35-Salah 36-Gacem 37-Bachra, les trois derniers, enfants de Mohamed ben Mansour ben Hadj Ali Boumnijel 38-Younes 39-Ammar 40- Sallouha 41-Hadda 42-Hajiba , les cinq derniers, enfants de Ali ben Hadj Ali 43-Mohamed Salah 44-Abderrahmane, les deux derniers fils de Ayeche ben Mohamed 45-Amor 46-Fattoum 47-Chedly les trois derniers, enfants de Hassen ben Salah 48-Halima bent Ali ben M'barka 49-Driss 50-Abderrahmene 51-Ali 52-Fatma 53-Halima les cinq derniers enfants de Aneur ben Ali ben M'barka 54-Salha bent Fredj ben Mokdad 55- Sadok

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							56-Salah 57-Naji 58-Ameur , les quatres derniers, enfants de Youssef ben Ameur ben Ali ben M'barka 59-M'hamed 60-El Hadi 61-Hamida 62-Cherif 63-Manoubia 64-Khedija, les six derniers, enfants de Amor ben Ali ben M'barka 65-Ammar 66-Hamda 67-Allala 68-Zohra 69-Mabrouka 70-Salha 71-Sassia, les sept derniers, enfants de Hassine ben Hadj Salah ben Ali ben M'barka 72-Abdallah 73-Fatma 74-Sadok 75-Khelifa 76-M'hamed 77-Jelloul 78-Cherif 79-Chadlia, les huit derniers, enfants de Dhaoui ben Ghenia 80-Ftima 81-Hamouda 82-Mustapha 83-Rebeh les quatre derniers, enfants de Hadj Salah ben Ali ben M'barka 84-Mohamed 85-Hassen 86-Mokhtar 87-Aïcha, les quatre derniers enfants, de Tahar ben Hadj Salah ben Ali ben M'barka 88-Mohamed 89-Tijani 90-Houria, les trois derniers enfants de Ali ben Hadj Mohamed ben Ali ben M'barka 91-Ali 92-Habiba 93-Khadra 94-Belgacem, les quatres derniers, enfants de Hadj Mohamed ben Ali ben M'barka 95-Hamouda 96-mustapha 97-Rebeh 98-Torkia, les quatre derniers, enfants de Hassen bel Hadj Salah 99-Rabah 100-Brahim 101-Salah 102-Hassen 103-Salha 104-Rebeh, les six derniers enfants de Ahmed ben Hassen 105-Mohamed 106-Ben Aïssa 107-Zahou ou Zohra 108-Salma, les quatres derniers enfants de Fredj ben Mokdad 109-Hannouna bent Sâad ben Abdelkrim Es-Sbouï, veuve de Mohamed Tahar ben Mohamed Labbane 110-Mohamed El Arbi 111-Salwa 112-Wassila 113-Aziza 114-Fatma , les cinq derniers enfants de Mohamed Tahar ben Mohamed Lebbane
2	25 26	145935	"	terrain Agricole	321h78a 40ca	31a00ca 34a80ca	Mêmes propriétaires que ceux de la parcelle n°22 sur le plan
3	27	"	"	"	"	79a20ca	"

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
4	29	"	"	"	"	22a20ca	"
5	30	"	"	"	"	24a60ca	"
6	31	"	"	"	"	62a00ca	"
7	32	"	"	"	"	43a20ca	"
8	34 38	"	"	"	"	26a40ca 39a00ca	"
9	35	"	"	"	"	37a50ca	"
10	42 44	145867	" "	" "	391h42a	15a00ca 15a00ca	1-Rebeh ben El Hadj Rihane bent Mansour Es-Saidani 2-ElHamida 3-Gacem 4-Naji 5-Ali 6-Mena, les cinq derniers enfants de Salem ben Mohamed ben El- Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 7- Mokdad 8-Hadda 9-Aljia enfants de Salah ben Mohamed ben El Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 10-Cherif 11-Zohra 12-Naceur 13-Jamaaia, les quatres derniers enfants de Souilah ben Salah ben Mohamed ben ElHadj Mokdad ben El Hadj Bouhama Es-Saidani14-Khedija bent Ibrahim ben Elbechir Saidani 15-Beya 16-Cherifa les deux dernieres filles de Mohamed ben ElHadj Salah ben Mohamed ben Hadj Mokdad ben ElHadj Bouhama Es-Saidani 17-Khedija bent Younes ElKharoubi 18-Monia bent Abdelmajid ben Mohamed ben ElHadj Salah ben Mohamed ben Hadj Mokdad ben ElHadj Bouhama Es-Saidani 19-Salah ben Ibrahim ben Elbechir Saidani 20-Hadhria 21-Jazia 22-Elbahri 23-Amara, les quatres derniers enfants de Salah ben Ibrahim ben Elbechir Saidani 24-Mabrouka bent ElHadj Rihane 25-Mohamed 26-Ali 27-Rebh les trois derniers, enfants de Bahri ben Ghadour ben Ali ben Ahmed Es-Saidani 28-Amor 29-M'barka 30-Mahjouba 31-Khemissa, les quatres derniers enfants de Ahmed ben Said ben Bouhama ben El Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 32-Fatma bent Hadj Hamda ben Amor ben Ahmed Saidani 33-Taieb 34-Elhadi 35-Salah 36-Mohamed 37-Mekia 38-Smicha , les six derniers, enfants de Mohamed Salah ben Bouhama ben ElHadj

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							Mokdad ben ElHadj Bouhama Es-Saidani 39-Toufaha 40- Hamouda 41-Mohamed 42-Cherifa 43-Aida 44-Mokdad 45-Salah 46-Najia, les huit derniers , enfants de Tahar ben Mohamed Salah ben Bouhama ben ElHadj Mokdad ben ElHadj Bouhama Es-Saidani 47-Ameur 48-Youssef 49-Gadour 50-Mahjouba 51- Hamda 52-Ftima : les six derniers enfants de Salah ben Bouraoui El Abbassi 53-Saïed 54-Djebril 55-Smicha dite Khira les trois derniers enfants de Bouhama ben El Hadj Djebril ben Bouhama ben ElHadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 56-Ameur ben Ali ben Barka 57-Driss 58-Ali 59-Abderrahmane 60-Halima les quatre derniers enfants de Ameur ben Ali ben Barket 61-Mabrouka bent Abbès ben Hassine 62 - Mohamed 63-Salmia ou Selma 64-Zohra 65-Salha, les quatre derniers, enfants de Fredj ben Hassen ben El Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 66- Hassen 67-Mohamed 68-Ameur 69-Hajiba, les quatre derniers, enfants de Hamida ben El Hadj Djebril ben Bouhama ben El Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es- Saidani 70-Jannet bent Dhaou ben Mohamed Es-Saidani 71- Fakhed bent Hadj Mohamed ben Ahmed Saidani 72-Abderrahmane 73-Naceur 74-Rebh 75-Bidha 76-Salah 77-Aoumia 78-Mokhtar 79-Mohamed 80-Abdelkader 81-Cherifa, les dix derniers, enfants d'El Hadj Youssef ben mohamed ben Ala Es-Saidani 82-Rebh bent El Hadj Mohamed Salah ben Bouhama ben ElHadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 83-Zohra bent Brahim ben Said ben Bouhama ben El Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 84-Ameur 85-Salah 86-Ahmed 87-Brahim les quatre derniers enfants de Amor ben Mohamed ben Alla Saidani

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							88-Sassi ben Ali ben ElAïech Saidani 89-Khemissa bent El Aïech ben Mohamed 90-Hajiba 91-Mahamed, les deux derniers, enfants de Amor ben Mohamed ben Alla Saidani 92-Mohamed Salah 93-Salem 94-Hamadi 95-Jamila 96-Houria 97-Aziza 98-Meriem 99-Saïd 100-Djebril 101- Smicha, les dix derniers enfants de Bouhamâa ben El Hadj Djebril ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 102-Mabrouka bent El Hadj Djebril ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saidani 103-Ali 104-Kacem 105-Salah 106-Fatma 107- Radhia 108-Souad 109-Taoufik 110-Moufida 111-Ridha 112- Fethia les dix derniers enfants de Abdallah ben Ali ben Hamadi Smichi 113-Gacem ben Said ben Bouhama ben ElHadj Mokdad ben El Hadj Bouhama Es-Saidani 114-Fatma bent Mohamed ben Belgacem ben Dhoub 115-Jelloul ben Kacem ben Salem Es-Smichi 116-Cheikh Mohamed Salah ben Hadj Herouz ben Bou-Zghaïa 117-Mahjouba bent Cheikh Mohamed ben Hadj Herouz ben Bou-Zghaïa 118-Oum Elkhir bent ElHadj Salah Elgrami 119- Ennaceur ben Ali ben ElAïech ben Mohamed ben Ala 120-ElMongi ben ElMokhtar ben El Hadj Youssef Es-Saïdani 121-Sassia bent Ammar ben Amor ben Mohamed Es-Smichi 122-M'barka bent El-Hadj Salah ben Barka Es-Smichi 123-Es- Sadok 124-Chadlia 125-Mustapha 126-Halouma 127-Latifa 128-ElMoncef, les six derniers, enfants de Taïeb ben Mohamed Salah Es-Smichi 129-Emna bent Hmida ben El Hadj Mohamed El Hedhli Tous co-propriétaires avec l'Etat
11	43 49	145867	"	"	391h42a	29a40ca 23a40ca	Mêmes propriétaires que ceux des parcelles n°42-44 sur le plan

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F.	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
12	45 48 50	"	"	"	"	46a80ca 19a95ca 10a50ca	"
13	46	"	"	"	"	45a 60ca	"
14	40	"	"	"	"	25a73ca 22a50ca 20a40ca	Mêmes propriétaires que ceux des parcelles n°42 et 44 sur le plan
15	51 52	"	"	"	"		
16	53	"	"	"	"	14a70ca	"
17	54	"	"	"	"	27a00ca	"
18	55	"	"	"	"	27a80ca	"
19	56	"	"	"	"	16a 20ca	"
20	57	"	"	"	"	09a 00ca	"
21	58	"	"	"	"	21a60ca	"
22	58bis 60	"	"	"	"	18a60ca 35a40ca	"
23	59	"	"	"	"	16a50ca	"
24	61	"	"	"	"	06a90ca	"
25	62	"	"	"	"	21a30ca	"
26	64	"	"	"	"	14a70ca	"
27	65	"	"	"	"	48a60ca	"
28	69 69bis	1832 Bizerte	Jebel Mekaâd	"	54h28a 20ca	91a 20ca 00a 65ca	1-Salah 2-Mokhtar3-Mohamed 4-Abdelkader5-Aouina6-Cherifa les 6 derniers enfants de Hadj Youssef ben Mohamed ben Aleya Essaidani 7-Abderrahman 8-Nasr 9-Salah 10-Rebh, les quatre derniers , enfants de El Hadj Youssef ben Mohamed ben Aleya Es-Saidani 11-Amor ben Ahmed ben Saïd ben Bouhama Es-Smichi 12-Khedija 13- ElMaloulia 14-Slimane, les trois derniers enfants de Amor ben Amed ben Saïd ben Bouhama Es-Smichi
29	70	145866	Sidi Ameur	"	117h33a	1h82a50ca	1-Rebh bent Hadj Rihane ben Mansour Essaidani 2-ElHamida 3-Gacem 4-Naji 5-Ali 6-Mena la première veuve et les suivants enfants de Salem ben Mohamed ben ElHadj Mokdad ben Hadj Bouhama Essaidani 7 -Mokdad 8-Hadda 9-Aljia les trois derniers enfants de Hadj Salah ben Mohamed ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Es-Saïdani 10-Cherif 11-Zohra 12-Naceur 13-Jamiaâ les quatres derniers enfants de Souilah ben ElHadj Salah ben Mohamed ben El Hadj

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							Mokdad ben El Hadj Bouhama Es-Saïdani 14-Khedija bent Ibrahim ben Bechir Saidani 15-Beya 16-Cherifa, les deux filles de Mohamed ben Hadj Salah ben Mohamed ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 17-Khedija bent Younès Kharoubi 18-Monia bent Abdelmajid ben Mohamed ben Hadj Salah ben Mohamed ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 19-Salah ben Ibrahim ben Bechir Saidani 20-Hadhria 21-Jazia 22-Elbahri 23-Amara les quatres enfants de Salah ben Ibrahim ben Bechir Saïdani 24-Mabrouka bent Hadj Rihane 25-Mohamed 26-Ali 27-Rebh, la 24ème veuve et les suivants enfants de Bahri ben Gaddour ben Ali ben Ahmed Saidani 28-Amor 29-M'barka 30-Mahjouba 31-Khemissa, les quatres derniers, enfants de Ahmed ben Saïd ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 32-Fatma bent Hadj Hamda ben Amor ben Ahmed Saidani 33-Taïeb 34-Hedi 35-Salah 36-Mohamed 37-Mekia 38-Smicha, la 32ème veuve et les suivants enfants de Mohamed Salah ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 39-Toufaha 40-Hamouda 41-Mohamed 42-Cherifa 43-Aïda 44-Mokdad 45-Salah 46-Nejia, les huit derniers enfants de Tahar ben Mohamed Salah ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 47-Ameur 48-Youssef 49-Gaddour 50-Mahjouba 51-Hamda 52-Ftima les six derniers, enfants de Salah ben Bouraoui Abbassi 53-Saïed 54-Djebril 55-Smicha dite Khira, les trois derniers enfants de Bouhama ben Hadj Djebril ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 56-Ameur ben Ali ben Barka 57-Driss 58-Ali 59-Abdelrahmane 60-Halima les quatres derniers, enfants de Ameur ben Ali ben Barket

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							61-Mabrouka bent Abbés ben Hassine 62-Mohamed 63-Salima ou Salma 64-Zohra 65-Salha les quatre derniers enfants de Fredj ben Hassen ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 66-Hassen 67-Mohamed 68-Ameur 69-Hajiba, les quatre derniers enfants de Hamida ben Hadj Djebril ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 70-Janet bent Dhaoui ben Mohamed Saïdani 71-Fakhed bent Hadj Mohamed ben Ahmed Saïdani 72-Abdelrahmane 73-Naceur 74-Rebh 75-Bidha 76-Salah 77-Aouméa 78-Mokhtar 79-Mohamed 80-Abdelkader 81- Cherifa les dix derniers enfants de Hadj Youssef ben Mohamed ben Ala Saïdani 82-Rebh bent Hadj Mohamed Salah ben Bouhama ben ElHadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 83-Zohra bent Ibrahim ben Saïd ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 84-Ameur 85-Salah 86-Ahmed 87-Ibrahim les quatre enfants de Amor ben Mohamed ben Ala Saïdani 88-Sassi ben Ali ben ElAïech Saïdani 89-Khemissa bent ElAïech ben Mohamed 90-Hajiba 91-Mohamed les deux derniers enfants de Amor ben Mohamed ben Ala Saïdani 92-Mohamed Salah 93-Salem 94-Hamadi 95-Jamila 96-Houria 97-Aziza 98-Meriem 99-Saïd 100-Djebril 101- Smicha les dix derniers enfants de Boujemâa ben Hadj Djebril ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 102- Mabrouka bent Hadj Djebril ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saïdani 103-Ali 104-Kacem 105-Salah 106- Fatma 107-Radhia 108-Souâd 109-Taoufik 110-Moufida

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							111-Ridha 112-Fethia les dix derniers enfants de Abdallah ben Ali ben Hamadi Smichi 113-Kacem ben Saïd ben Bouhama ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 114-Fatma bent Mohamed ben Belgacem ben Dhouieb 115-Jaloul ben Kacem ben Salem Smichi 116-Cheikh Mohamed Salah ben El Hadj Harouz ben Bouzghaïa 117-Mahjouba bent Cheikh Mohamed ben Hadj Harouz ben Bouzghaïa 118-Oum Elkhir bent Hadj Salah Elgrami 119-Naceur ben Ali ben El Aïech ben Mohamed ben Ala 120-Mongi ben Mokhtar ben Hadj Youssef Saïdani 121-Sassia bent Ammar ben Amor ben Mohamed Smichi 122-M'barka bent Hadj Salah ben Barka Smichi 123-Khemissa 124-Rebh les deux filles de ben Aïssa ben Fredj bent Hassen ben Hadj Mokdad ben Hadj Bouhama Saidani 125-Moncef 126-Sadok 127-Chadlia 128-Mustapha 129-Halouma 130-Latifa les six derniers enfants de Taïeb ben Mohamed Salah Es-smichi Tous co-propriétaires avec l'Etat
30	72	145866	"	"	"	07a08ca	Mêmes propriétaires que ceux de la parcelle n°70 sur le plan
31	73	"	"	"	"	37a12ca	" "
32	74	"	"	"	"	33a00ca	" "
33	75	"	"	"	"	30a72ca	" "
34	76	"	"	"	"	07a64ca	" "
35	77	"	"	"	"	42a91ca	" "
36	79	"	"	"	"	20a70ca	" "
37	80	"	"	"	"	57a00ca	" "
38	81	"	"	"	"	00a09ca	" "
39	155 157	21491	Ain Zabous nord Ouest de Mateur	"	269h90ca	10a30ca 15a80ca	1-Aïcha bent ElBahri ben Mahfoudh Essaidani veuve de ElAyeche ben Mahfoudh 2-Aïcha bent ElFerjani veuve de Kilani ben ElBahri ben Mahfoudh Essaidani 3-Dekhil ben Kilani ben Bahri ben Mahfoudh Essaidani 4-Mohamed ben Mahfoudh ben Ali ben Mahfoudh

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							ElMogodi Essaidani 5-Ali ben Mahfoudh ben Ali ben Mahfoudh ElMogodi Essaidani 6-Elbahri ben Mahfoudhben Ali ben Mahfoudh ElMogodi Essaidani7-Ameur ben El Ayeche ben Mahfoudh 8-Faiza 9-Cherifa, les deux dernières soeurs du précédent (Ameur) 10-M'barka bent ElHadj Abdallah ben Brika veuve de ElHadj Ataya ben Ahmed ben Moussa 11-Salem ben Amara ben El Hadj Ammar 1 2 -Ammar13- Abdallah 1 4 -Khemis 15-ElKilani les quatre derniers frères du précédent (Salem) 16-Hadda bent Ahmed ben Salah veuve de Yahia ben Moussa 17-Fatma bent Yahia ben Ahmed ben Moussa 18-Younes ben Mohamed ben Moussa 19-Ali frère du précédent 20-Latifa bent Ammar ben Abbès Essaidani 21-Halima 22-Mériem 23- Cherifa la vingtième veuve et les suivantes filles de ElHadj Harouz ben El Hadj Mohamed ben Othman Bouzeghaia Essaidani 24-Beya bent Ahmed ben El Gharbi El Jeljeli 25-Mohamed 26-Aicha la 24ème veuve et les deux suivants enfants Mohamed ElAoufi ben Amara ben ElHadj Ammar ben Moussa 27-Brika bent Cheikh ben Aissa Essaidani 28-Henia bent Ali ben Henich Essaidani les deux dernières veuves de Othman ben ElHadj Mohamed ben Othman Bou-Zeghaia 29-Rebh épouse de Salem ben Amara 30-Salouha épouse de Abdallah ben Amara 31-Chelbia épouse de Ammar ben Amara 32-Khadouja épouse de Sassi ben Mohamed 33-ElHadj Mohamed les cinq derniers enfants de El Hadj Ateya ben Ahmed ben Moussa 34-Mohamed ben Djebrine ben El Hadj Mohamed El Gharbi Ezaouani 35-Halima bent Hamda ben Saâda ElBejaoui 36-Sassia 37-Ezzina

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							38-Khédiya 39-Hadda, la 35ème veuve et les suivantes filles de Belgacem ben Hadj Allaya ben Moussa ElMogodi Essaidani 40-ElHadj Salah ben Ahmed ben Brahim El Gharsalli 41-Othmane 42-Belgacem, les deux derniers fils de Salah ben Mohamed ben Moussa el Mogodi Essaidani 43-M'barka bent Ali Boumnijel El Fatnassi 44-Hassouna, la 43ème veuve et le suivant, fils de Hassine ben Salah ben Mohamed ben Moussa Essaidani 45-Fatma bent Amor ElAddassi 46-Ali 47-Kehila 48-Haoua la 45ème veuve et les trois derniers, enfants de Salah ben ElHadj Atteya ben Ahmed ben Moussa Es-Saidani 49-Slimane 50-Taïeb les deux derniers fils de Mohamed ben Saâd El Gharbi 51-Naji 52-Salah 53-Habib 54-chadlia les quatres derniers enfants de Mohamed ben Naser Elgharsal Tous co-propriétaires avec l'Etat
40	156 158	21491	"	"	269h90a	17a00ca 12a90ca	Mêmes propriétaires que ceux des parcelles n°155 et 157 sur le plan
41	160 165 171	"	"	"	"	01a25ca 00a40ca 11a70ca	" "
42	161	"	"	"	"	12a57ca	" "
43	162 172	"	"	"	"	26a82ca 13a10ca	" "
44	154 164 168	"	"	"	"	27a70ca 39a84ca 01a41ca	" "
45	163 166	"	"	"	"	14a69ca 18a90ca	" "
46	167	"	"	"	"	15a01ca	" "
47	169	"	"	"	"	1h19a60ca	" "
48	170	"	"	"	"	21a20ca	" "
49	173	"	"	"	"	23a70ca	" "
50	230	145307	Henchir Tassa sur la route n°7	"	469h04a 15ca	40a90ca	1-Hadda bent Ammar ben Dhaoui ElAmiri2 -Ali3 -Rabeh 4-Aïcha 5-Mehenia6 -Fatma les cinq derniers enfants d'ElHadj Saleh ben Boubaker ben Ahmed ElOurari 7-Brahim

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							8-Aziza 9-Meryem 10-Fatma les quatre derniers enfants de Salah ben M'barek ElOurari 11-ElMekki 12-Mongia les deux derniers enfants de Tahar ben el Hadj Salah ben Boubaker ben Ahmed El Ourara 13-Aïcha bent ElBechir ben Khelifa ElOurari 14-Abdelbaki ben Sadok Ayed 15-Gabison viriane fils de Gabison Youssef Joseph
51	231	145307	"	"	"	98a10ca	Mêmes propriétaires que ceux de la parcelle n°230 sur le plan
52	232	"	"	"	"	81a36ca	" "
53	235	"	"	"	"	28a87ca	" "
54	239	32 Bizerte S2	El Arab Mateur	"	83h86ca	2h11a60ca	Habous Salha bent Hassine Choubane, tous les dévolutaires de ce Habous sont co-propriétaires avec l'Etat
55	240	145103	A 55km de la route menant de Sidi Salem a Mateur	"	51h73ca	56a28ca	1-Amor 2-Fatma 3-Aïcha, les trois enfants de Salah ben Ahmed ben Mabrouk ElOuafi 4-Mahjouba 5-Mena les deux dernières filles de Hadj Salah ben Hadj Amor Adouani 6-Belgacem ben Hassen ElOuafi 7-Youssef ben Ahmed ben Mabrouk El Ouafi 8-Hamda, 9-Abdelkarim 10-Mohamed Salah 11-Chedly 12-Rebby les cinq derniers enfants de Hassen ben Belgacem ben Mabrouk ElOuafi 13-Fatma bent Hadj Mabrouk Dhaoudi 14-Mena 15-Hedi dit Hachmi 16-Manoubia dite Fella, les trois derniers enfants de Salah ben Hassen ben Belgacem ben Mabrouk ElOuafi 17-Jenina bent Hassen ben Belgacem ben Mabrouk El Ouafi 18-Fatma 19-Beya 20-Béchir, les trois derniers enfants de Mohamed ben Belgacem ben Mabrouk El Ouafi 21-Mohamed Salah ben Hassen ben Belgacem ben Mabrouk Elouafi 22-Jilani 23-Mabrouka 24-Salouha 25-Zina 26-Mounir, les cinq derniers enfants de Mohamed Salah ben Hassen ben Belgacem ben Mabrouk ElOuafi 27-Saïdia bent Abdallah

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							ben Amor ElArbi ElOuafi 28-Khemissa 29-Ouahida 30-Mbarka 31-Abdallah 32-Youssef 33-Boubaker, les six derneirs enfants de Mabrouk ben Belgacem ElOuafi 34-Ahmed ben Belgacem ben Mabrouk ElOuafi 35-Ahmed 36-Ammar 37-Meryem 38-Amor 39-Hafsia 40-Hassine , les sept derniers enfants de Abdallah ben Hadj Belgacem ElOuafi 41- Jalloul 42-Abdelkader 43-Menana 44-Aziza 45-Habib 46-Mabrouka 47-Halima 48-Jenina , les huit derniers enfant de Ali ben Mohamed ben Hadj Belgacem ElOuafi 49-Hedi 50-Hamza 51-Hassan, les trois derniers enfants de Mohamed ben Hadj Belgacem ElOuafi 52-Mokhtar 53-Naïma 54-Moncef, les trois derniers enfants de Mahamed ben Kilani ben Mabrouk Elarbi 55-Sassia bent Allala ben Mohamed Jebali 56-Tijani 57-Hedi 58-Ali 59-Abdelrazek 60-Rachida 61-Hassene 62-Ibrahim 63-Mohamed Cherif 64-Mehnia 65-Yamina 66-Aouïcha la cinquante cinquième veuve et les onze derniers, enfants de Salem ben Mohamed ben Belgacem ElOuafi 67-Nouri 68-Habib, les deux derniers enfants de Mohamed ben Ali ben Farhat Mejri Eshhili 69-Jamila bent Khelil ben Youssef Ettourki 70-Ghanem ben Ali ben Amor Titouh 71-Abdelhamid ben Boubaker Echriti 72-Halima 73-Bornia 74-Mhania, les tois dernieres filles de Hadj Mohamed ben Hassen ben Mohamed ElArbi 75-Hayet 76-Rached, les deux dernies, enfants de Brahim ben Tahar ben Mohamed ben Chaâbane 77-Salha bent Mohamed Adassi épouse de Ahmed Belhadj Belgacem ben Mabrouk Elouafi 78-Sadok 79-Allala 80-Khemaïes 81-Chedlia 82-Nabiha 83-Aziza

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							84-Cherifa les sept derniers enfants de Ahmed Belhadj Belgacem ben Mabrouk Elouafi
56	241 242 243	145103	"	"	51h73ca	28a64ca 24a29ca 24a50ca	Mêmes propriétaires que ceux de la parcelle n°240 sur le plan
57	245	"	"	"	"	13a37ca	" "
58	246	"	"	"	"	08a70ca	" "
59	247	"	"	"	"	07a59ca	" "

TABLEAU DES PARCELLES NON IMMATRICULEES

n° d'ordre	n° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des presumés propriétaires
1	67	Sidi Ameer	T. Agricole	01a 35ca	Hadj Youssef Saidani
2	83	"	"	20a65ca	Mohamed ben Amor Saidani et Ameer ben Brahim Saidani
3	84 89	"	"	11a22ca 12a30ca	Slama ben Brahim Saidani
4	85	"	"	08a91ca	Mohamed ben Ameer Saidani
5	86 100 88	"	"	23a10ca 04a71ca 58a50ca	Salah ben Hadj Youssef Saidani
6	90 95 99	"	"	27a00ca 21a90ca 12a17ca	Abderrahmane ben Abdelkader Saidani
7	91 98	"	"	34a50ca 12a90ca	Mohamed ben Amor Saidani et son frère Brahim
8	93	"	"	30a00ca	Taieb ben Hassen Bou Sabat
9	94	"	"	27a90ca	Neji ben Hedi ben Mansour et son frère Mohamed
10	96	"	"	15a00ca	Abdelkader, Mohamed , Fatma et Zina enfants de Ameer ben Sassi Sassi, Messouada bent Salah ben Abdallah
11	97	"	"	11a40ca	Ounia et Rebh filles de Hadj Youssef Saidani
12	101	"	"	1h71a20ca	Hadj Mohamed ben Hassen Saidani et Abderrahmane ben Abdelkader Saidani
13	102 103	"	"	1h23a60ca 73a80ca	Noureddine ben Mohamed ben Salah Hrouz
14	104	"	"	35a10ca	Hadj Hassen Douzani
15	112	El Arab	"	72a00ca	Othmane ben Ammar El Arbi
16	116	"	"	09a60ca	Sadok ben M'barek bou Hammi
17	117	"	"	13a50ca	Tahar ben M'barek bou Hammi
18	118	"	"	11a40ca	Salah ben Mohamed ben Hassine El Arabi
19	120	"	"	06a00ca	Mohamed Salah Gargouli
20	121 119	"	"	11a70ca 05a40ca	Ammar ben Othmane El Arabi

n° d'ordre	n° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des presumés propriétaires
	122			13a50ca	
21	123	"	"	14a10ca	Mohamed ben Othmane El Arabi
22	124	"	"	17a10ca	ElArbi ben Othmane
23	126 128	"	"	11a70ca 23a10ca	Hamadi ben Othmane El Arbi
24	129	"	"	09a00ca	Salma bent Othmane El Arbi
25	130	"	"	06a60ca	Mohamed ben Ali ben Othmane
26	131	"	"	09a70ca	Zohra ben Ali ElMazzouzi veuve Ali ben Othmane
27	132	"	"	02a80ca	Salah ben Mohamed ben Hassine
28	133 139	"	"	28a70ca 21a90ca	Ameur ben Ali ben Dridi Adouani
29	134 136	"	"	06a67ca 39a33ca	Salah, Driss et Naïma enfants de Ali ben Dridi Adouani et leur mère Mariem bent Taieb ben Rabah ben Ali
30	137	"	"	19a40ca	Taieb ben Ali ben Dridi ElAdouani
31	113 145 147	"	"	18a75ca 17a50ca 17a60ca	Tahar ben Salem ben Dridi ben Soucha ElAdouani
32	138	"	"	18a70ca	Mohamed ben Ali ben Dridi Adouani
33	141	"	"	04a90ca	Aïcha bent Salem épouse Ameur Dridi
34	142	"	"	17a40ca	Hassen ben Salem Dridi Mouldi, Saïda, Hamouda , Ali, Zohra, Yamina Najoua, Dalila
35	143	"	"	08a00ca	Mahbouba bent Salem Dridi
36	144	"	"	11a00ca	Latifa bent Salem Dridi
37	149 148	"	"	11a40ca 06a40ca	Hassine ben Mohamed Soucha , Radhia et Khemissa
38	146	"	"	13a40ca	Hassen ben Salem Adouani
39	150	"	"	15a80ca	Salah ben Mohamed Soucha
40	151	"	"	27a00ca	Taieb ben Fredj, son frère Daouad , Salah, Hassen, Ali, Mohamed, Habiba , Fatma Hassine, Radhia et Khemissa
41	152	"	"	34a50ca	Abdelkader ben Mohamed Adouani
42	153	"	"	32a10ca	Abdeljaoued Ferchichi
43	182 184	"	"	73a17ca 34a82ca	Jalloul, Bechir et Chadlia les enfants de Jalloul Adouani
44	183	"	"	57a86ca	Kilani et son frère Jilani enfants de Hamza ben Mohamed Adouani
45	185	"	"	15a54ca	Amor ben Abdallah Adouani, Bechir ben Abdallah Adouani, Habiba bent Abdallah Adouani, Khemissa bent Abdallah Adouani, Zohra Bent Abdallah Adouani
46	186	"	"	02a83ca	Driss ben Ahmed Adouani
47	299	"	"	2h67a20ca	Mahjoub ben Mohamed ben Zidi Hanafi Abdellatif ben Mohamed ben Zidi Hanafi

n° d'ordre	n° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
					Wassila bent Mohamed ben Zidi Hanafi Samira bent Mohamed ben Zidii Hanafi Chadlia bent Mohamed ben Zidi Hanafi Latifa bent Mohamed ben Zidi Hanafi Zina bent Mohamed Naouli
48	301	"	"	31a00ca	Abdelwaheb ben Mohamed ben Salah ElMattali
49	195 196	Ghezala	"	18a87ca 13a20ca	Hassen ben Khemais ben Chaouch et Amor ben Hadj Ammar Saidani
50	197	"	"	1h00a90ca	Hassen ben Amor Saidani, Fathi et Naceur enfants de Bou M'nijil Saidani
51	199	"	"	42a92ca	Youssef ben Khemais ben Amor Saidani
52	207	"	"	51a39ca	Mohamed ben Mokhtar ben Mansour Mechergui
53	210	"	"	1h80a22ca	Mohamed ben Ameer Saidani
54	211	"	"	1n08a80ca	Mohamed ben Nouisser ben Ameer M'Sahli et Mustapha Hedhili
55	215	"	"	62a00ca	Ameer ben Ahmed Mechergui
56	217	"	"	36a77ca	Chadly ben Ahmed Mechergui
57	218	"	"	50a85ca	Bechir ben Bou M'nijel Daouadi
58	220	"	"	2h02a60ca	Mongi ben Mohamed Daouadi
59	222	"	"	76a38ca	Youssef ben Mokhtar, Salah ben Mansour ElMechergui et Arbia bent Mokhtar ben Salah ben Mansour ElMechergui
60	223	"	"	1h25a50ca	Mohamed ben Mokhtar Mechergui
61	226	"	"	15a57ca	Hassen ben Mohamed ben Bouzaïene Dhaouadi
62	228	Hached	"	18a20ca	Ahmed ben Tahar ben Guandil Marzouk et son père Tahar Marzouk
63	237	"	"	35a42ca	Mariam bent Salah ben Mabrouk Ourari
64	238	"	"	65a55ca	Hadj Amor ben Abdallah ben Hamada Zaouech
65	234 236	"	"	00a58ca 60a72ca	Fatma bent Salah ben Boubaker El Ourari
66	225 233	"	"	68a36ca 16a98ca	1-Ibrahim ben Salah ben M'Barek ElOurari 2-Mougia bent Taher ben Salah ben Boubaker ElOurari 3-Aïcha bent Salah ben Boubaker ElOurari 4-Rebh bent Salah ben Boubaker ElOurari

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-179 du 31 janvier 1996.

Monsieur M'Hamed Ayed, ingénieur générale, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du développement économique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-180 du 31 janvier 1996.

Monsieur Baccouche Chedly, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (Sce. de médecine dentaire).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-181 du 31 janvier 1996.

Monsieur Ridha Ben Jerad, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur pour une durée d'un an.

Par décret n° 96-182 du 31 janvier 1996.

Monsieur Mohamed Gorsane, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 96-183 du 31 janvier 1996, modifiant et complétant le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990 fixant les modalités et les conditions de la gestion des terminaux des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu le décret 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 88-928 du 19 mai 1988, fixant la rémunération des particuliers prêtant leur concours au ministère des communications,

Vu le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990 fixant les modalités et les conditions de la gestion des terminaux des télécommunications,

Vu le décret n° 91-366 du 13 mars 1991 fixant les tarifs des télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 16 mars 1991 portant fixation du prix de vente de l'impulsion aux réseaux de publitel,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article deux du décret susvisé n° 90-1218 du 21 juillet 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - La gestion des terminaux de télécommunications mis à la disposition du public est assurée soit :

- par l'administration au moyen de postes et locaux lui appartenant,

- par des particuliers dans le cadre du décret n° 88-928 du 19 mai 1988 concernant le taxiphone,

- par des particuliers, au moyen de terminaux appartenant à l'administration, implantés dans les structures postales.

L'autorisation d'exploitation de ces terminaux est accordée par le ministre des communications par convention qui fixe les conditions de gestion et les rapports régissant la relation entre l'administration et l'exploitant autorisé.

Le prix de vente de l'impulsion aux exploitants sera fixé conformément à l'arrêté du ministre des communications portant fixation du prix de vente de l'impulsion aux réseaux de publitel.

- par des particuliers pour leur propre compte dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Les ministres des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des PTT au titre de l'année 1995

* Mohamed Khalifa Hizen

* Naji Trigui.

Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique au titre de l'année 1994

* Mohamed Ben Madhi

* Alaya Touhami

* Habib Rhim

* Saida Douchiche

* Amor Bahrini.

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-184 du 31 janvier 1996.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Hédi Ernez, président directeur général de la Société de Transport du Sahel, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une troisième année à compter du 21 février 1996.

MINISTERE DE L'EDUCATION

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 96-185 du 31 janvier 1996.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Mounira Hammami, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, chargée de mission au ministère de l'éducation.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'analyse chimique.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu les résultats de l'enquête publique relative aux normes objet du présent arrêté, annoncé au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Arrête :

Article premier. - Sont homologuées les normes tunisiennes figurant au tableau annexé au présent arrêté relatif aux méthodes d'analyse chimique.

Art. 2. - Les méthodes d'analyse objet des normes visées à l'article premier du présent arrêté, constituent des méthodes de référence à l'exclusion de toutes autres. Il ne peut être en conséquence tenu compte que des analyses effectuées conformément auxdites méthodes.

Art. 3. - Les normes fixées à l'article premier du présent arrêté prennent effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 30 janvier 1996.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Tableau

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 03.07 (1983)	Huiles essentielles - Détermination du point de congélation
NT 03.08 (1983)	Huiles essentielles - Détermination de l'indice d'acide
NT 03.09 (1983)	Huiles essentielles - Détermination de l'indice d'ester
NT 03.10 (1983)	Huiles essentielles - Détermination du pouvoir rotatoire
NT 03.11 (1983)	Huiles essentielles - Détermination de l'indice de réfraction
NT 03.12 (1983)	Huiles essentielles - Evaluation de la teneur en phénols
NT 03.13 (1983)	Huiles essentielles - Détermination de la densité relative à 20 degrés Celcius (méthode de référence)
NT 03.14 (1983)	Huiles essentielles - Détermination de la teneur en constituants carbonylés - Méthode à l'hydroxylamine libre
NT 03.16 (1983)	Huiles essentielles - Evaluation de la miscibilité à l'éthanol
NT 03.17 (1983)	Huiles essentielles - Evaluation de la teneur en alcools libres primaires et secondaires par acétylation pyridinée
NT 03.46 (1984)	Huiles essentielles de citrus - Détermination de la valeur CD par analyse spectrophotométrique dans l'ultraviolet
NT 03.70 (1988)	Huiles essentielles - Analyse par chromatographie liquide sous pression - Méthode générale
NT 03.72 (1988)	Huiles essentielles de citron et de petit grain citronnier et huile essentielle de lime obtenue par des procédés mécaniques - Détermination de la teneur en citral (néral + géraniol) - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire
NT 08.01 (1983)	Produits chimiques à usage industriel - Echantillonnage - Vocabulaire
NT 08.02 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Contrôle de la teneur limite en chlorures minéraux
NT 08.03 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Contrôle de la teneur limite en sulfates minéraux
NT 08.04 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Contrôle de la teneur limite en métaux lourds (à l'exception du fer)

Tableau (suite)

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 08.05 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Détermination des cendres
NT 08.06 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Détermination de l'acidité
NT 08.07 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Dosage du fer - Méthode photométrique au 2,2'-bipyridyle
NT 08.08 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Dosage du formaldéhyde
NT 08.09 (1984)	Solutions de formaldéhyde à usage industriel - Dosage du méthanol
NT 08.10 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Sécurité dans l'échantillonnage
NT 08.11 (1984)	Echantillonnage des produits chimiques à usage industriel - Dosage de l'azote ammoniacal - Méthode spectrophotométrique
NT 08.12 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Dosage du dioxyde de soufre - Méthode iodométrique
NT 08.13 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Dosage du plomb - Méthode photométrique à la dithizone
NT 08.14 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Dosage de l'arsenic - Méthode photométrique au diéthylthiocarbamate d'argent
NT 08.15 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Détermination de l'acidité totale et calcul de la teneur en trioxyde de soufre libre des oléums - Méthode titrimétrique
NT 08.16 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Evaluation de la concentration en acide sulfurique par mesurage de la masse volumique
NT 08.17 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Dosage du résidu fixe calciné - Méthode gravimétrique
NT 08.18 (1984)	Acide sulfurique et oléums à usage industriel - Dosage des oxydes d'azote - Méthode spectrophotométrique au xylénol-2,4
NT 25.07 (1984)	Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du plomb - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme

Tableau (suite)

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 25.08 (1984)	Méthode générale de dosage de l'arsenic - Méthode photométrique au diéthylthiocarbamate d'argent
NT 25.23 (1986)	Minerais de fer - Dosage du manganèse - Méthode spectrométrique au periodate
NT 51.16 (1989)	Farines de blé tendre - Caractéristiques physiques des pâtes - Détermination de l'absorption d'eau et des caractéristiques rhéologiques au moyen du farinographe
NT 51.20 (1989)	Céréales et produits céréaliers - Détermination de la teneur en eau (méthode de référence fondamentale)
NT 51.27 (1990)	Céréales - Echantillonnage (des grains)
NT 51.32 (1990)	Céréales et produits céréaliers - Détermination de l'activité alpha-amylasique - Méthode colorimétrique
NT 51.33 (1990)	Céréales et produits céréaliers - Détermination de la teneur en matières grasses totales
NT 58.09 (1984)	Tabac et produits du tabac - Cigarettes - Détermination de la vitesse de combustion libre
NT 58.10 (1984)	Tabac - Détermination de la teneur en eau (méthode de référence)
NT 58.21 (1986)	Tabac et produits du tabac - Détermination des résidus de pesticides organochlorés (méthode de référence)
NT 58.23 (1986)	Tabac et produits du tabac - Détermination des résidus d'hydrazide maléique
NT 58.24 (1986)	Tabac et produits du tabac - Détermination des résidus de pesticides dithiocarbamates - Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire
NT 70.23 (1983)	Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du fer - Méthode photométrique à l'orthophénantroline
NT 72.27 (1985)	Poivre noir et poivre blanc, entier ou en poudre - Détermination de la teneur en pipérine - Méthode spectrophotométrique
NT 72.35 (1985)	Epices - Préparation d'un échantillon moulu en vue de l'analyse

Tableau (suite)

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 72.36 (1984)	Epices - Détermination de la teneur en eau - Méthode par entraînement
NT 72.38 (1984)	Epices - Détermination de la teneur en matières étrangères
NT 72.39 (1985)	Epices - Détermination des impuretés
NT 72.40 (1984)	Epices - Détermination des cendres totales
NT 72.42 (1984)	Epices - Détermination des cendres insolubles dans l'acide
NT 72.44 (1984)	Epices - Détermination de l'extrait soluble dans l'alcool
NT 72.45 (1984)	Epices - Détermination de l'extrait soluble dans l'eau froide
NT 72.46 (1985)	Epices, aromates et herbes - Détermination de la teneur en huiles essentielles
NT 72.47 (1985)	Epices - Détermination du degré de finesse des moutures - Méthode par tamisage manuel (méthode de référence)
NT 72.55 (1985)	Café soluble en caisses doublées - Echantillonnage
NT 72.57 (1985)	Café soluble - Détermination de la perte de masse à 70 degrés C sous pression réduite
NT 72.58 (1985)	Café vert - Détermination de la teneur en eau (méthode de référence fondamentale)
NT 72.60 (1985)	Café vert en sacs - Echantillonnage
NT 72.61 (1985)	Café vert - Examens olfactif et visuel, et détermination des matières étrangères et des défauts

Arrêté du ministre de l'Industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'essai des produits de l'industrie textile.

Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes,
Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,
Vu les résultats de l'enquête publique relative aux normes objet du présent arrêté, annoncé au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
Arrête :
Article premier. - Sont homologuées les normes tunisiennes figurant au tableau annexé au présent arrêté relatif aux méthodes d'essai des produits de l'industrie textile.

Art. 2. - Les méthodes d'essais objet des normes visées à l'article premier du présent arrêté, constituent des méthodes de référence à l'exclusion de toutes autres. Il ne peut être en conséquence tenu compte que des essais effectués conformément auxdites méthodes.
Art. 3. - Les normes fixées à l'article premier du présent arrêté prennent effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.
Tunis, le 30 janvier 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Tableau

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 12.01 (1985)	Textiles - Tissus - Détermination de la variation des dimensions au lavage industriel au voisinage de l'ébullition
NT 12.03 (1988)	Etoffes - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau - Essai sous pression hydrostatique
NT 12.09 (1985)	Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie N : Solidité des teintures aux agents de blanchissement
NT 12.11 (1985)	Textiles - Détermination de la force d'éclatement et de la déformation à l'éclatement - Méthode à l'éclatomètre à membrane
NT 12.12 (1985)	Textiles - Détermination de la variation des dimensions au nettoyage à sec dans le perchloréthylène - Méthode à la machine
NT 12.18 (1988)	Textiles - Méthode d'essai pour l'évaluation de l'aspect des étoffes traitées "pressage permanent" après le lavage et le séchage domestiques
NT 12.22 (1989)	Textiles - Détermination des variations dimensionnelles des étoffes lors de leur immersion dans l'eau froide
NT 12.23 (1989)	Textiles - Tissus - Détermination de la masse par unité de longueur et de la masse par unité de surface
NT 12.25 (1988)	Textiles - Méthodes d'essai pour l'évaluation de l'aspect des coutures sur les étoffes traitées "pressage permanent" après le lavage et le séchage domestiques
NT 12.26 (1991)	Textiles - Essai de solidité des teintures - Partie F : Tissus témoins
NT 12.27 (1991)	Textiles - Essai de solidité des teintures - Partie G : Solidité des teintures aux agents atmosphériques de dégradation
NT 12.28 (1991)	Textiles - Essai de solidité des teintures - Partie P : Solidité des teintures aux traitements thermiques
NT 12.81 (1992)	Revêtements de sol textile - Comportement au feu - Essai à la pastille à température ambiante
NT 12.82 (1992)	Revêtements de sol textile fabriqués à la machine - Echantillonnage et prélèvement des éprouvettes en vue des essais physiques

Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux outils à main.

Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes,
Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,
Vu les résultats de l'enquête publique relative aux normes objet du présent arrêté, annoncé au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Arrête :
Article premier. - Sont homologuées les normes tunisiennes figurant au tableau annexé au présent arrêté relatif aux outils à main.
Art. 2. - Les normes visées à l'article premier du présent arrêté, sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la référence aux normes homologuées, citées à l'article premier du présent arrêté ou la mention explicite de leur application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passé par l'Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. - Les normes fixées à l'article premier du présent arrêté prennent effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 30 janvier 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Tableau

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 64.114 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés à fourche doubles, polygonales doubles, et clés mixtes - Largeurs maximales d'encombrement des têtes
NT 64.116 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés à fourche doubles
NT 64.117 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés polygonales doubles, droites et inclinées
NT 64.118 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés polygonales doubles contre-coudées et contre-coudées profondes
NT 64.119 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés mixtes de serrage - Longueurs minimales et épaisseurs des têtes
NT 64.121 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés à mollette - Ouverture jusqu'à 50 mm
NT 64.122 (1991)	Clés de serrage et douilles à main - Spécifications techniques
NT 64.123 (1991)	Ouvertures de clés et d'embouts de serrage - Série métrique - Tolérances d'usage courant
NT 64.124 (1991)	Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés doubles de serrage - Appariement des ouvertures
NT 64.126 (1991)	Pincettes et tenailles - Spécifications techniques générales
NT 64.127 (1991)	Pincettes et tenailles - Méthodes d'essai
NT 64.128 (1991)	Pincettes et tenailles - Pincettes de serrage et de manipulation - Dimensions et valeurs d'essai
NT 64.129 (1991)	Pincettes et tenailles - Pincettes universelles et pincettes "Lineman's" - Dimensions et valeurs d'essai
NT 64.130 (1991)	Pincettes articulées coupantes de côté, coupantes en bout et coupantes diagonale - Dimensions
NT 64.131 (1991)	Pincettes et tenailles - Pincettes coupantes en bout - Dimensions et valeurs d'essai
NT 64.132 (1991)	Pincettes et tenailles - Pincettes coupantes diagonale - Dimensions et valeurs d'essai
NT 64.133 (1991)	Pincettes et tenailles - Pincettes multiprises - Dimensions et valeurs d'essai

Arrêté du ministre de l'industrie du 30 janvier 1996, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux produits de l'industrie textile.

Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes,
Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 juillet 1983 relatif à la dénomination des fibres textiles et à leur utilisation dans le commerce,
Vu les résultats de l'enquête publique relative aux normes objet du présent arrêté, annoncé au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Arrête :
Article premier. - Sont homologuées les normes tunisiennes figurant au tableau annexé au présent arrêté relatif aux produits de l'industrie textile.

Art. 2. - Les normes visées à l'article premier du présent arrêté, sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la référence aux normes homologuées, citées à l'article premier du présent arrêté ou la mention explicite de leur application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. - Les normes fixées à l'article premier du présent arrêté prennent effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 30 janvier 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Tableau

Code la norme	Intitulé de la norme
NT 11.01 (1992)	Fibres textiles - Dénominations et descriptions
NT 11.03 (1983)	Textiles - Désignation des tissus
NT 11.05 (1983)	Textiles - Tissus - Mesurage de la largeur des pièces
NT 11.06 (1983)	Textiles - Tissus - Mesurage de la longueur des pièces
NT 11.11 (1985)	Textiles - Système universel de désignation de la masse linéique (système Tex)
NT 11.12 (1985)	Désignation des tailles de vêtements - Définitions et procédés de mesurage du corps
NT 11.13 (1985)	Désignation des tailles de vêtements - Vêtements de dessus pour hommes et garçons
NT 11.19 (1985)	Textiles - Atmosphères normales de conditionnement et d'essai
NT 11.24 (1988)	Textiles - Table générale de conversion pour le remplacement des titres traditionnels des fils par des valeurs arrondies du système Tex
NT 11.25 (1989)	Textiles - Méthodes de lavage et de séchage domestiques
NT 11.26 (1989)	Textiles - Détermination des variations dimensionnelles au lavage et au séchage domestiques
NT 11.43 (1990)	Textiles - Draps de lits - Dimensions
NT 11.44 (1990)	Textiles - Dimensions des couvertures (pour lit)
NT 11.45 (1990)	Textiles - Couvertures (pour lit) en toutes matières textiles - Spécifications
NT 11.46 (1990)	Textiles - Couvertures (pour lit) - Bases techniques des systèmes d'étiquetage d'information, d'essais comparatifs, et de certification destinés à l'information du consommateur
NT 11.80 (1992)	Revêtements de sol textiles - Information du consommateur

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 12 février 1996*